

平潭综合实验区自然资源与生态环境局文件

岚资环综〔2020〕6号

平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于 进一步加强围填海管控严厉查处 违法用海用岛行为的通知

各片区管理局，区直各有关单位，各区属企业：

2018年7月14日，国务院印发《关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》（国发〔2018〕24号），自然资源部、国家发改委以及省政府、省自然资源厅相继制定印发围填海管控的相关贯彻落实意见，明确党中央、国务院、中央军委确定的国家重大战略项目涉及新增围填海报国务院审批外，全面停止一般性新增围填海项目审批。未经批准实施的围填海项目，由相关部门严肃查处，责令恢复海域原状，一律从重处罚，依法追究相关单位和个人的法律责任。

近段时间以来，区自然资源行政主管部门严格落实围填海管控，加大海域管理政策的宣传力度，并印发《关于严格落实围填海管控工作的紧急通知》（岚农发〔2018〕561号）、《关于建立涉海项目用海服务保障机制的函》（岚农发函〔2019〕294号）、《关于严格管控涉海涉海项目的函》等，从自然资源部东海局、省自然资源厅近期通报的全省违法用海图斑看，全区违法用海现象得到有效遏制，但仍有个别项目存在违法用海行为。

为全面严格落实党中央、国务院关于严格围填海管控的重大决策部署，严厉查处违法用海行为，杜绝再次发生违法用海用岛现象，现就有关事项通知如下：

一、加强组织领导，提高依法用海用岛的意识水平

依据《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国海岛保护法》《福建省海域使用管理条例》等法律法规规定，海域是指平均大潮高潮时水陆分界痕迹线向海一侧的内水和临海水域、水体、海床和底土。海岛是指四面环水并在高潮时高于水面的自然形成的陆地区域，无居民海岛是指不属于居民户籍管理的住址登记地的海岛。海域、无居民海岛属于国家所有，任何单位和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让海域、海岛。

“国发〔2018〕24号”已明确全面停止一般性新增围填海项目审批，一律不得非法新增围填海开展项目建设。单位或个人使用构筑物、开放式等用海方式使用海域的，必须先行依法办理用海手续，取得海域使用权。未取得海域使用权开展项目建设、工程施工的，我局将依法依规责令有关部门予以拆除，恢复海域原状。

二、加强部门联动，提高海域海岛的监管水平

海洋管理工作涉及部门多，需要强化海洋管理工作中的部门责任，进一步健全完善对违法用海用岛行为的长效监管机制。

各片区管理局应按照“属地管理”的原则，组建巡查队伍，组织所辖沿海各村居开展辖区内非法用海用岛行为的监控、报告、制止等工作，加大本行政区域、所辖村（居）用海用岛管控力度，特别是节、假日要加强巡查，对发现的非法用海用岛行为，第一时间予以制止，恢复海域海岛原貌，及时向区资源生态局及区海洋与渔业执法支队上报海域海岛异常施工变化情况。

平潭海事局应加大对参与海砂采、运船舶的监管力度，依法对参与非法围填海的船舶进行查处。

区公安局（扫黑办）应加强违法用海联合巡查执法行动，重点打击具有黑恶势力或保护伞性质的非法用海用岛行为。

区交通与建设局应加强渣土的堆放及运输管理等相关工作，严防渣土非法用于新增围填海。

区农业农村局（海域动态监管中心）应加强海域使用现状核查监测、疑点疑区现场核查，发现异常用海用岛行为及时报告。

区海洋与渔业执法支队及所辖大队应下沉一线，开展非法用海用岛的专项执法检查，加大岸线巡查密度和频次，及时发现违法用海用岛的早期苗头，及时果断处置，坚决遏制违法用海用岛行为。

各涉海涉岛项目业主应强化法律意识，按照《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国海岛保护法》《福建省海域使用管理条例》等规定，依法依规开展项目的用海用岛。

其他有关单位应在各自的职责范围内依法依规落实好海域

海岛相关管理工作。

三、建立问责机制，严肃违法用海用岛的责任追究

各有关单位要坚持新发展理念，切实转变观念，落实海洋生态文明建设“党政同责”“一岗双责”，推进海洋生态文明建设与经济社会协调发展。要把本辖区围填海管控工作压紧压实压到位，对各自所辖区内新发生的非法围填海行为，未及时发现和上报，隐瞒不报或者在接到报告后没有及时组织人员有效制止，造成国家海域使用疑点疑区通报核查为非法新增围填海的，以及对围填海管控及非法围填海整治工作推动不到位、推诿扯皮、不作为、乱作为的，我局将提请有关部门追究涉事主要领导和相关责任人责任，确保国家严控围填海政策得到全面有效落实。

四、加强用海政策宣传，营造共同保护海洋的良好氛围

加强滨海湿地保护，严格管控围填海活动，有利于改善海洋生态环境，提升生物多样化水平，维护国家生态安全，推进生态文明建设，各有关单位要强化舆论引导和监督，及时回应社会关切，提升全社会保护滨海湿地、科学规范用海意识，营造共同参与、共同保护海洋的良好氛围。

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2020年1月16日

平潭综合实验区自然资源与生态环境局办公室

2020年1月16日印发